UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

En Valencia, a 21 de febrero de 2019

REUNIDOS

De una parte, la Universitat Politècnica de València, en adelante UPV, con CIF Q4618002B, creada con rango de universidad en virtud del Decreto 495/1971, de 11 de marzo (BOE de 26 de marzo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n C.P. 46022 de Valencia (Reino de España), y en su nombre y representación el Sr. Rector Magnífico D. Francisco José Mora Mas, nombrado por el Decreto 64/2017, de 26 de mayo, del Consell de la Generalitat, y en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell.

Y de otra parte, la Universidad Nacional Agraria La Molina, en adelante UNALM, con RUC Nº 20147897406, con domicilio legal en la Avenida La Molina S/N., Distrito de La Molina, Ciudad y Provincia de Lima; debidamente representado por su Rector PhD. Enrique Ricardo Flores Mariazza, identificado con DNI Nº 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM de fecha 21 de diciembre del 2015.

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen y la capacidad legal necesaria para la firma del presente Acuerdo Marco, y a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que es de interés mutuo de las partes suscribir el presente Acuerdo Marco con la finalidad de establecer un marco de colaboración amplio que contribuya al mejor cumplimiento de los fines y objetivos de ambas partes.

II.- Que la UPV es una institución llamada en razón de esencia, finalidad y objetivos, a establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio del conocimiento científico y cultural, encontrándose entre los objetivos del sistema universitario la productividad científica, la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación, en todas las ramas del saber y la colaboración con universidades, centros de investigación e instituciones externas.

III.- Que la UNALM, es un centro de educación superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas, la formación profesional cuenta con (08) facultades: agronomía, ciencias, ciencias forestales, economía y planificación, industrias alimentarias, ingeniería agrícola, pesquería y zootecnia, así como sus respectivos departamentos académicos; también, cuenta con su Escuela de Posgrado para la formación de investigadores especializados y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. De igual manera, cuenta con Institutos Regionales de Desarrollo de Costa, Sierra y Selva, así como unidades apoyo y servicio, donde se realizan actividades académicas, de investigación y proyección social. "LA UNALM" es una

Nº rg. 019/259

institución con personería jurídica propia que le permite celebrar convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

IV.- Que en atención a lo expuesto anteriormente, ambas partes manifiestan su interés común para participar conjuntamente en el desarrollo de diversas actividades culturales, científicas y académicas, creando una vía estable de colaboración.

Y al efecto, deciden suscribir un Acuerdo Marco de colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO

El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer un marco de colaboración entre la UPV y la UNALM para el fomento e intercambio de experiencias en los campos de la docencia, la investigación, la cooperación al desarrollo y la cultura en general, dentro de aquéllas áreas en las cuales ambas entidades tengan interés manifiesto.

SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Ambas partes se comprometen, en la medida de los medios que puedan disponer, y conforme a las normas de cada una de ellas, a:

a) Favorecer la colaboración para la elaboración y ejecución conjunta de proyectos en materias de interés común, favoreciendo la participación en proyectos y programas de investigación y desarrollo.

b) Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores y personal de administración y servicios.

c) Cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico, del alumnado y del personal de administración y servicios

d) Organizar conjuntamente cursos, seminarios o conferencias destinados a mejorar la formación académica y el conocimiento con el fin de impulsar la promoción económica, el desarrollo local, la formación y la ocupación.

e) Colaborar conjuntamente en las áreas de asesoría, de cooperación técnica y de transferencia de tecnología.

f) Impulsar el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.

g) Fomentar el intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia, siempre que no haya compromisos anteriores que lo impidan.

h) Promover la relación entre ambas instituciones en el ámbito deportivo, cultural, científico y en cuantas otras actividades de carácter cultural puedan surgir entre ellas.

i) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo Marco.

TERCERA.- ESTABLECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN

La ejecución de cada una de las modalidades de colaboración previstas en el presente Acuerdo Marco será objeto de Convenios o Acuerdos Específicos, elaborados de común acuerdo entre ambas partes, en los que se indicará entre otros los siguientes aspectos:

- Definición del objeto que se persigue, actuaciones a realizar y medios materiales y humanos precisos.
- Obligaciones y derechos de cada parte y, en su caso, el coste económico, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
- Acuerdos relacionados con la confidencialidad de la información y con la propiedad intelectual, industrial y explotación de los resultados
- Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y resolución de problemas de interpretación y cumplimiento.
- El régimen de modificación, entrada en vigor, duración y las causas de resolución del Convenio o Acuerdo Específico.
- Solución de controversias.
- Cualquier otra cuestión que se considere de interés para ambas partes.

OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES LA MOLINA

CUARTA.- .- RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una de las instituciones para la realización del objeto materia del presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto. Asimismo, el personal visitante, estará sujeto a la normatividad interna de la institución de visita

ASESORÍA LEGAL LA MOLINA

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para facilitar la elaboración de los Convenios o Acuerdos Específicos y su cumplimiento, se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, integrada por parte de la UPV D Juan Miguel Martínez Rubio en calidad de Jefe del Gabinete del Rector y por parte de la UNALM al PhD. Javier Ñaupari Vásquez, en calidad de Director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales.

La Comisión se reunirá de manera personal o virtual, al menos, una vez al año, y siempre que se solicite por alguna de las partes

SEXTA.- FINANCIACIÓN

Las dos Instituciones sobre la base de una justa reciprocidad, intentarán recabar fondos de financiación externos que serán utilizados para apoyar las actividades que se realicen en el ámbito de este Acuerdo. Los aspectos financieros que sean considerados por ambas Partes en el desarrollo de cualquier proyecto o actividad de colaboración, será descritos e incluidos en los acuerdos, convenio o contratos específicos que sean celebrados entre las dos Partes.

VNIVERSITAT POLITÈCNICA VALÈNCIA SERVICIO DE NORMATIVA E INSPECCIÓN

SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL ACUERDO

El presente Acuerdo Marco no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración académica, científica, cooperación al desarrollo y cultural, careciendo de naturaleza jurídica de convenio.

OCTAVA.- DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN

Con carácter previo a la difusión del presente Acuerdo Marco y los Convenios o Acuerdos específicos que de él se deriven es necesario el común acuerdo expreso por escrito de las partes en el que se especifiquen los términos de la transmisión a través de los medios de comunicación, de Internet y de cualquier otra vía que se establezca.

Las partes podrán usar el nombre, logotipos, emblemas y marcas registradas de la contraparte, para toda actividad de difusión de las acciones conjuntas derivadas del presente Acuerdo. Sin embargo, se deberá contar previamente con la autorización escrita de la otra parte. Así mismo, se entenderá que por ningún caso, ninguna de las partes adquiere del otro, el derecho o titularidad sobre los mismos, cualquiera que sea el tiempo que transcurra.

Por otro lado, el nombre, marca, logotipo y emblemas de ambas partes se insertarán en los comunicados en igual tamaño y en igualdad de condiciones respecto a su visibilidad.

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE INFORMACIÓN SENSIBLE

Las partes se comprometen a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcionen y/o que tengan acceso, siendo que ésta única y exclusivamente podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio; comprometiéndose a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la parte que la proporciona.

En ese sentido, la información obtenida por las partes no podrá ser transferida, comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial, en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación expresa de la otra parte.

DÉCIMA.- VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO

El Acuerdo Marco aquí suscrito extenderá sus efectos desde la fecha de su firma, y tendrá una duración de cuatro (04) años, si bien podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las Partes, adoptado antes del fin de su vigencia. También podrá ser denunciado o resuelto anticipadamente, por mutuo acuerdo o bien a instancia de una de las partes firmantes.

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN

Las partes podrán modificar el presente Acuerdo Marco en cualquier momento por acuerdo expreso de las partes firmantes.

DUODÉCIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN

Serán causas de extinción del presente Acuerdo Marco las siguientes:

- El acuerdo expreso y escrito de las partes.
- La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.
- La resolución, instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra.
- La denuncia formulada en los términos previstos en la cláusula novena.
- Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificada

En caso de resolución anticipada del Acuerdo Marco, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

DECIMOTERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Acuerdo Marco, bien entendiendo que con anterioridad se aplicarán los criterios de buena fe y voluntad de llegar a acuerdos.

En caso de conflicto las partes se someten definitivamente a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con un árbitro elegido en consonancia con dichas Reglas.

DECIMOCUARTA.- DOMICILIOS

Para todos los efectos de notificaciones y comunicaciones, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la introducción del presente Acuerdo Marco. Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Acuerdo Marco, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

POR LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Francisco José Mora Mas
Valencia, 7 de marzo de 2019

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Enrique Ricardo Flores Mariazza, PhD.
Lima, 02 de Mayo de 2019